

A l'audience du 08 mai 2012, Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour et substitué par Maître Nicolin ASSOGBA s'est constitué aux intérêts de Gilles Sixte FELIHO et a déclaré n'avoir pas pu obtenir à temps les observations de leur client. Il a sollicité de ce fait un autre renvoi, lequel lui a été accordé pour le 22 mai 2012 ;

Une nouvelle remise de cause lui a été accordée et la séance est renvoyée ferme au 22 mai 2012 ;

A l'audience du 22 mai 2012, Maître DJOGBENOU, substitué par Maître Nicolin ASSOGBA, et conseil de Gilles Sixte FELIHO, a demandé, sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile, communication des pièces de la procédure et de la requête avant la poursuite des débats, que la procédure soit déclarée non avenue et enfin que mention soit faite de ce que Gilles Sixte FELIHO émet des réserves par rapport à la régularité de la procédure ;

Maître Vincent TOHOZIN pour sa part, s'est associé aux observations de Maître DJOGBENOU et a demandé au surplus que les pièces dont le testament soient versées en original au dossier ;

A toutes ces interventions, Maître Victorien O. FADÉ réplique en faisant observer que la procédure a été enregistrée en mars 2012 alors que le Code de Procédure Civile n'a été publiée qu'en avril 2012, il a, par conséquent, sollicité le rejet pur et simple des moyens évoqués ;

A ces différentes observations des parties, nous avons répondu que ce qui est demandé au Tribunal consiste seulement en la lecture du document testamentaire laissé par feu Florentin V. FELIHO et que les contestations y relatives pourront à tout moment être soulevées par d'autres voies appropriées ;